



PUTUSAN
Nomor 831 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROHIMIN, bertempat tinggal di Jalan Baturaja Nomor 108 Tanjung Enim, Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Zulistian, S.H., KGS. Muhammad Kaddafi, S.H., dan Zulkarnain Prabujaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ADI ZULISTIAN & REKAN" beralamat di Jalan Singosari Nomor 77, RT 001, RW 003, Lingkungan III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **AZIZAH**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Kenten Permai Blok : J No.3, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, sekarang bertempat tinggal di Dusun III, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
 2. **FAISAL ARGA PUTRA bin ISMET**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Kenten permai Blok : J No.3, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari II Nomor 001, RT 033/010, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amal Syahbudin, S.H., Firdaus Zahari, S.H., dan Agustoni Rasyid,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024



S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Amal Syahbudin & Associates, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Nigata Blok K. No.2 Tangga Takat Seberang Ulu II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Penggugat dengan Erwinudin tertanggal 12 Februari 2019;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 9 Desember 2021;
4. Menyatakan sah dan benar secara hukum jual beli tanah *aquo* antara Penggugat dengan Erwinudin;
5. Menyatakan objek tanah *a quo* adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun terhadap tanah *a quo* yang merupakan hak milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi secara materil dan imateril sebesar Rp1.460.950.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar uang *dwangsom* secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 perhari.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 1 (satu) hektar terletak di Ataran seberang Sungai Enim Batulane wilayah Desa Darmo, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Yancik saat ini PT MME;
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Ahmad Bakri saat ini PT MME;
- Sebelah timur berbatas dengan Rusman Sukri saat ini PT MME;
- Sebelah barat berbatas dengan Safarudin MC saat ini PT MME;

Adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Permohonan Ganti Rugi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak PT MME sekira bulan Desember 2021 adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Sdr. Erwinudin yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2019 adalah tidak sah secara hukum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak / SPPH yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2021 adalah tidak sah secara hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bijvorad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun Verzet;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 17 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.188.000,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 128/PDT/2022/PT PLG, tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mre yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Penggugat dengan Erwinudin tertanggal 12 Februari 2019;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 9 Desember 2021;
4. Menyatakan sah dan benar secara hukum jual beli tanah *a quo* antara Penggugat dengan Erwinudin;
5. Menyatakan objek tanah *aquo* adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun terhadap tanah *a quo* yang merupakan hak milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi secara materil dan imateril sebesar Rp1.460.950.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar uang *dwangsom* secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 per hari;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa terbukti objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, dan Penggugat mendalilkan bahwa perolehan objek sengketa seluas 1,3 hektar berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pada tanggal 17 Februari 2019 yang terletak di Ataran Pulau Kedundung seberang Sungai Enim wilayah Desa Darmo antara Erwinuddin sebagai penjual dengan Rohimin (Penggugat) selaku pembeli;

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan objek sengketa dibeli dari Erwinuddin, maka Erwinuddin mempunyai peran yang sangat penting untuk membuktikan tidak hanya alas hak kepemilikan Penggugat akan tetapi juga asal usul objek sengketa, untuk itu darimana Penggugat memperoleh objek

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harus ditarik sebagai pihak, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Rohimin, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Rohimin**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 831 K/Pdt/2024